

0012638-17.2016.8.26.0451

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Flavia de Cassia Gonzales de Oliveira

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/01/2022

... uma foto de uma pessoa que tinha sido presa num roubo de uma grávida. O investigador mostrou algumas fotos e identificou uma pessoa, mais ou menos. O investigador não apontou o réu. Depois que apontaram o réu, o investigador disse que ele já tinha sido preso pelo roubo da grávida. A voz do réu é semelhante àquela do autor do roubo.

O investigador de polícia ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

Foro de Piracicaba

2ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55, Sala 05/07, Alemães - CEP 13417-100, Fone: (19)3433-4177, Piracicaba-SP - E-mail: piracicaba2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

0012638-17.2016.8.26.0451

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 95/2016 - 5º Distrito Policial de Piracicaba

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDERSON RAFAEL DA CONCEIÇÃO

Vítima:

Arnaldo Hellmeister Sorrentino e outro

Artigo da Denúncia:

*

Aos 27 dias do mês de janeiro de 2022, à hora designada, por meio da Ferramenta Microsoft Teams, nos termos do Comunicado CG 284/2020, apresentaram-se a Exma. Sra. Dra. FLAVIA DE CASSIA GONZALES DE OLIVEIRA, MMª Juíza de Direito, o representante do Ministério Público, Dr. Denis Peixoto Parron e o(a) Defensor(a) Público(a), Dr(a).Daniela Batalha Trettel. Apresentados o(a)(s) acusado(a)(s) ANDERSON RAFAEL DA CONCEIÇÃO, as vítimas Arnaldo Hellmeister Sorrentino e Lorena Catuchi de Oliveira Lessa, e as testemunhas arroladas em comum pelas partes: Marcelo Bomfate e Amilton Rogerio da Conceição.

Fica consignado que foi assegurado o direito de entrevista do(a)(s) acusado(a)(s) com seu(sua)(s) defensor(a)(es), em reunião virtual apartada, no estrito cumprimento do artigo 185, § 5º, do C.P.P., tendo a MM Juíza feito ao(a)(s) acusado(a)(s) a observação determinada no artigo 186 do Código de Processo Penal. INICIADOS OS TRABALHOS, com a concordância das partes, pela MM. Juíza foi(ram) colhido(s) o(s) depoimento(s) da(s) vítima(s) (Lorena e Arnaldo) e testemunha(s) (Marcelo) pelo sistema virtual e, em seguida, interrogado(a)(s) o(a)(s) réu(ré)(s).

Pelas partes foi dito que desistem da oitiva da testemunha Amilton. Observo que durante o reconhecimento efetuado pelas vítimas estiveram presentes as seguintes pessoas: o réu Anderson Rafael da Conceição, seu irmão Amilton Rogério da Conceição (vestido com camisas azul e de barba) e Marcos Alberto da Conceição (vestido com camisa branca).

Em seguida, pela MM Juíza foi deliberado:

Homologo a desistência das partes em relação à testemunha Amilton Rogerio da Conceição.

"Não havendo mais provas a serem produzidas, encerro a instrução, determinando às partes que passem aos debates orais:

Dada a palavra ao(à) ilustre representante do Ministério Público, manifestou-se sua Excelência nos seguintes termos:

"MM. Juíza, ANDERSON RAFAEL DA CONCEIÇÃO está sendo processado como incurso no artigo 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

Feito regularmente processado.

Procede a ação penal.

DOS FATOS

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 19 de abril de 2016, por volta de 00h44min, na Rua Valdomiro Corrêa, n. 313, Bairro Santa Terezinha, nesta cidade e Comarca de Piracicaba/SP, ANDERSON RAFAEL DA CONCEIÇÃO, qualificado e indiciado às fls. 100, agindo em concurso e com identidade de desígnios delituosos com pessoa não identificada nos autos, subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e violência e restrição de liberdade, dentre outros objetos, uma televisão da marca LG, tela de 46", um notebook da marca Asus, um vídeo game Playstation, dois aparelhos de telefones celulares e o automóvel Fiat/Palio, placa FLM-5074, cor prata, pertencentes a Arnaldo Hellmeister Sorrentino e Lorena Catuchi Oliveira Lessa.

O denunciado e seu comparsa, encapuzados e portando arma de fogo, adentraram a residência situada no endereço acima referido, anunciaram o assalto e subjugaram os moradores Arnaldo e Lorena. Enquanto um dos assaltantes amarrou e manteve o casal e um bebê como reféns no piso superior do imóvel, o outro passou a se apossar de objetos de valor da casa (televisão, celulares, notebook etc.).

Por fim, o denunciado e seu comparsa colocaram os objetos no veículo Fiat/Palio, também de propriedade das vítimas, e evadiram-se do local na condução do automóvel. Horas depois, o veículo foi encontrado abandonado (autos de exibição, apreensão e entrega de fls. 10/11). Policiais civis diligenciaram junto às empresas telefônicas e descobriram que um dos celulares subtraídos tinha passado pelas mãos do denunciado (fls. 15/18 e 25/35). A vítima foi chamada à Delegacia de Polícia e o reconheceu por uma tatuagem que ele possui no pescoço e pelo timbre de voz (fls. 19/21).

Na Delegacia de Polícia, o denunciado ficou em silêncio (fls. 100).

DA PROVA NA FASE JUDICIAL

Lorena Catuchi Oliveira Lessa - vítima - estava na casa com seu marido e filha, uma bebê. Foi dar banho na bebê e ouviu os cachorros latirem muito. Estranhou e logo começou a ouvir barulho vindo do telhado. Pegou a filha e foi ao quarto acordar o marido e o avisou que tinha gente na casa. Ele foi em direção à sala. Ouviu uma pessoa dizendo a seu marido "perdeu". Voltou para o quarto e ligou para a sua sogra. Viu uma pessoa correndo atrás da declarante. Jogou o celular, ainda ligado, atrás de um bicho de pelúcia. A sua sogra ficou ouvindo e não entendeu o que estava acontecendo. E começou a ligar no fixo. Isso era uma hora da manhã. O assaltante colocou-a com a bebê no quarto de casal. O assaltante queria joia e dinheiro. Respondia que não tinham. Eles começaram a pegar objetos da casa e a encher o carro com televisões e outros aparelhos. Um era um pouco mais jovem do que outro. Um era narigudo, comprido e magro e com uma tatuagem grande no pescoço, estava com a arma e mandava no outro. O outro era um negro mais baixo e era o que fazia as coisas que outro mandava. Como o telefone ligava e os cachorros latiam, os assaltantes ficaram com pressa para ir embora. Seu marido foi abrir o portão para eles. Eles foram embora com o carro. Ligaram para a polícia. Rastream seu celular pelo Imei. O seu carro foi encontrado em um canavial. Não sabe quanto tempo ficaram

sob o poder dos assaltantes, acredita que foram uns quinze minutos. Apontou a terceira pessoa como a pessoa que possivelmente a assaltou, que tem as características físicas do assaltante. Na delegacia, foram-lhe mostradas algumas fotos. Apontou uma delas. A voz do réu é semelhante a do assaltante, inclusive o sotaque piracicabano. O réu é muito semelhante, tem tudo que o outro tinha. Arnaldo Hellmeister Sorrentino – vítima – declarou no mesmo sentido, mas esclareceu que o assalto durou cerca de trinta a quarenta minutos. Pelo Imei, celulares foram rastreados. Na Delegacia, não reconheceu ninguém por fotos. Depois, foi a Delegacia porque um celular tinha sido achado com uma pessoa que seria irmão do autor do roubo, pelas descrições passadas. Em uma sala, com cinco pessoas, olhou por um vidro e lembrava muito bem da tatuagem e da voz, e reconheceu uma pessoa sem dúvida. Tem memória muito boa para imagens. Não conseguiu reconhecer comparsa do réu em outras fotografias que lhe foram apresentadas. Um era alto, magro, “bronzado”, não negro, com tatuagem no pescoço e armado. Era o que comandava. Foi este que reconheceu na delegacia. O outro era moreninho mais baixo, 1,65 mais ou menos, pele mais escura, magro. Reconheceu com certeza o réu como o autor do roubo.

Marcelo Bonfate – Policial Civil – narrou que em investigações descobriu que o réu tinha usado chips cadastrados em seu nome no aparelho subtraído. Levou-o à delegacia e a vítima o reconheceu sem dúvidas pela tatuagem que ele tinha no pescoço e pelo timbre de voz. Rastreou outro celular subtraído da vítima e o encontrou com o irmão do réu, que disse ter recebido o aparelho do réu. Outro celular foi achado com “Rodrigo”, que disse ter comprado na OLX, sem detalhes do vendedor.

Interrogado, o réu ANDERSON negou o roubo. Disse que comprou o celular de um usuário de drogas. Depois, emprestou o aparelho para seu irmão. Não sabe indicar de quem comprou o telefone. Tem o nome do pai e o nome da mãe tatuados no pescoço, Carlos e Sônia.

É sabido que as versões e reconhecimento constantes dos autos fornecem supedâneo o suficiente para embasar um decreto condenatório, mormente em se tratando de delito patrimonial, quando a palavra do ofendido possui credibilidade especial. Nesse sentido: TJSP: PROCESSO PENAL. PROVA. As declarações seguras e insuspeitas da vítima devem preponderar sobre a negativa isolada do(s) acusado(s). [...] (Apelação 0001194-10.2010.8.26.0576. Relator(a): Souza Nery. Órgão julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal. Data do julgamento: 31/03/2011. Outros números: 11941020108260576).

O crime de roubo consumou-se, pois o agente, mediante ameaça, apoderou-se dos bens da vítima e deixou o local dos fatos. Foi detido logo em seguida porque policiais militares passavam nas proximidades e foram acionados pelas vítimas. No ponto: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. CONSUMAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA POSSE MANSA E PACÍFICA DA COISA. PRECEDENTES. ART. 33, § 2º, DO CP. [...] HABEAS CORPUS INDEFERIDO. I - A jurisprudência desta Corte tem entendido que a consumação do roubo ocorre no momento da subtração, com a inversão da posse da res, independentemente, portanto, da posse pacífica e desvigiada da coisa pelo agente. II [...] III - Writ conhecido, ordem denegada (HC 96323, Relator: Ministro Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, julgado em 10/03/2009, publicado em 17/04/2009). Também houve restrição de liberdade, pois o réu e seus comparsas restringiram a liberdade das vítimas por tempo juridicamente relevante. Embora não soubessem precisar, disseram as vítimas que os réus ficaram subjugando-as por cerca de trinta a quarenta minutos.

Houve concurso de pessoas, dois eram os roubadores.

E houve emprego de arma de fogo, como bem disseram as vítimas.

Sem embargo de não ter sido apreendida nos autos. A propósito, cumpre salientar que, nos termos do art. 167 do Código de Processo Penal, o laudo pericial pode ser suprido pela prova testemunhal diante do desaparecimento dos vestígios, como na espécie, em que não houve a apreensão da arma de fogo.

Nesse contexto, a ausência de perícia na arma utilizada no crime, quando impossibilitada sua realização, não afasta a causa especial de aumento prevista no inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal, desde que existentes outros meios

aptos a comprovar sua efetiva utilização no crime, como ocorre no caso em apreço. Nesse sentido, STF, HC 96.099/RS, Tribunal Pleno, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJ de 05/06/2009; STJ, EREsp 961863/RS, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), Rel. p/ Acórdão Ministro GILSON DIPP, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/12/2010, DJe 06/04/2011; TJ/SP, Apelação 0180590-26.2010.8.26.0000. Relator(a): Amado de Faria. Órgão julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal. Data do julgamento: 05/05/2011. Outros números: 990101805901).

A negativa do réu restou completamente ilhada. Nada nos autos a auxilia.

Da PENA

Reincidente específico - autos 0005723-56.2017.8.26.0502 - fls. 160/161.

Crime cometido com grave ameaça mediante emprego de arma de fogo e com restrição de liberdade, em concurso de agentes.

Regime fechado, único compatível com a gravidade dos fatos e a condição pessoal do réu.

Do pedido final

Pela procedência da ação nos termos da inicial.

Dada a palavra ao(à) nobre defensor(a) do(a)(s) acusado(a)(s), manifestando-se sua Excelência nos seguintes termos:

"MM.Juíza, Anderson Rafael da Conceição foi denunciado como incurso no artigo 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

Segundo a denúncia (fls. 146-147), no dia 19 de abril de 2016, por volta de 00h44, na Rua Valdomiro Corrêa, n. 313, Bairro Santa Terezinha, nesta cidade e Comarca de Piracicaba/SP, Anderson, agindo em concurso e com identidade de desígnios delituosos com pessoa não identificada nos autos, subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e violência e restrição de liberdade, dentre outros objetos, uma televisão da marca LG, tela de 46", um notebook da marca Asus, um vídeo game Playstation, dois aparelhos de telefones celulares e o automóvel Fiat/Palio, placa FLM-5074, cor prata, pertencentes a Arnaldo Hellmeister Sorrentino e Lorena Catuchi Oliveira Lessa.

Ainda de acordo com a inicial, o réu e seu comparsa, encapuzados e portando arma de fogo, adentraram a residência situada no endereço acima referido, anunciaram o assalto e subjugaram os moradores Arnaldo e Lorena. Enquanto um dos assaltantes amarrrou e manteve o casal e um bebê como reféns no piso superior do imóvel, o outro passou a se apossar de objetos de valor da casa (televisão, celulares, notebook etc.). Por fim, o réu e seu comparsa colocaram os objetos no veículo Fiat/Palio, também de propriedade das vítimas, e evadiram-se do local na condução do automóvel. Horas depois, o veículo foi encontrado abandonado (autos de exibição, apreensão e entrega de fls. 10/11). Policiais civis diligenciaram junto às empresas telefônicas e descobriram que um dos celulares subtraídos tinha passado pelas mãos do réu (fls. 15/18 e 25/35). A vítima foi chamada à Delegacia de Polícia e o reconheceu por uma tatuagem que ele possui no pescoço e pelo timbre de voz.

Interrogado na Delegacia de Polícia, o réu exerceu o seu direito constitucional ao silêncio (fls. 109).

Em solo policial, Arnaldo Hellmeister Sorrentino, vítima, narrou que: "residiu no local com sua família por cerca de seis anos. No dia 19 de abril do corrente ano, por volta das 00h44min, encontrava-se dormindo, porém, sua esposa estava acordada por causa de seu filho bebê. Ela ouviu um barulho e o chamou. Quando chegou na sala do andar superior de sua residência, deparou-se com dois indivíduos, um deles portando uma arma e usando uma blusa com capuz rendeu o declarante; enquanto o outro foi atrás de sua esposa que estava no quarto no andar inferior da casa. Sua esposa e seu filho bebê foram trazidos para o andar superior onde já estava o declarante e ali permaneceram sendo vigiados pelo indivíduo que estava com a arma. O outro passou a retirar os pertences da casa. Foram subtraídos três aparelhos de telefone celular, dois da marca Samsung e um Motorola, uma TV-LED de 46 polegadas da marca LG, um Playstation 4 da marca Sony, um notebook Asus, um relógio de pulso da marca Boulova, a importância de R\$250,00 e outros. Em seguida, o indivíduo que estava com a arma amarrrou o declarante e juntamente com a sua esposa permaneceram na sala do andar inferior. Foi obrigado a abrir o portão da garagem, tendo os autores do delito se evadido na posse do seu veículo Fiat/Palio Weekend de cor

prata de placas FLM-5074. O veículo foi encontrado no mesmo dia, por volta das 6h, próximo à sua casa. Apesar de não ter visualizado o rosto, sabe dizer que o indivíduo com a arma é branco, magro, tem altura aproximada de 1,8m e tinha tatuagem no pescoço – não conseguiu identificar o que estava escrito. O outro que passou a subtrair os pertences da casa é moreno, magro, tem altura aproximada de 1,7m. No dia seguinte aos fatos, passou a rastrear seu aparelho de telefone celular da marca Motorola e, por três dias seguidos, o rastreador apontou que seu telefone celular estaria na rua Ângelo Florindo próximo à esquina da rua José Linhares, no bairro Parque Orlanda, próximo ao terminal do Vila Sônia [Descrição dos autores do delito e reconhecimento de um deles, o Anderson][...]” (fls. 20-21 e fls. 126). Lorena Catuchi Oliveira Lessa, ouvida na Delegacia de Polícia, relatou que: “quando do ocorrido estava em sua residência junto com o marido Arnaldo. Foram vítimas de roubo por parte de dois indivíduos. Ficou traumatizada com o ocorrido, visto o que passou e ainda pelo fato de terem um bebê. Pela situação que passou não ficou olhando diretamente para os autores e não tem condições de indicar e reconhecer os autores do delito” (fls. 127).

Amilton Rogério da Conceição contou que: “há cerca de dois meses, seu irmão Anderson Rafael da Conceição teria sido preso e deixou com o declarante um aparelho da marca Samsung que era dele. O declarante passou a utilizá-lo e colocou um chip da operadora Vivo. Na data de ontem, soube que policiais civis que o aparelho que estava usando tinha sido roubado em 19/4/2016. Desconhecia completamente que o aparelho era produto de roubo. Caso contrário, não teria utilizado o aparelho. Soube ainda que seu irmão Anderson participou desse roubo” (fls. 30). Laudo de exame pericial do veículo apreendido foi juntado às fls. 13-14. Relatório de investigação juntado às fls. 48 e documentos às fls. 50-51 – relacionados ao celular entregue às fls. 47.

Às fls. 160-161, certidão de objeto e pé que indica a primariedade do requerido à época dos fatos.

- DA PRODUÇÃO DE PROVAS NOS AUTOS

A materialidade do delito se comprova pelo auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 10/11; documentos de fls. 15/18 e 25/35; autos de reconhecimento de fls. 19-21; auto de exibição e apreensão de fls. 29; autos de entrega de fls. 36 e 47. Com relação à autoria, em audiência de instrução foram colhidos os seguintes elementos:

a) Inicialmente, ouvida a vítima Lorena Catuchi Oliveira Lessa. Relatou que morava na chácara há 3 anos. A filha recém-nascida acordou durante a noite e a depoente decidiu dar banho na bebê. Os cachorros começaram a latir. Tirou a sua filha do banho e começou a ouvir barulhos no telhado. Embrulhou a filha, foi até a sala, a cachorra pequena que ficava dentro da casa latia muito, resolveu chamar o marido Arnaldo. Havia um mezanino com uma porta, a cachorra latia naquela direção. Arnaldo foi nessa direção e o ladrão disse “perdeu”. Voltou para o quarto e ligou para a sogra. Um dos assaltantes correu atrás dela no corredor, percebeu que era mais de uma pessoa. Jogou o celular atrás de um bicho de pelúcia e não desligou. A sogra ficou ouvindo, mas não entendia o que estava acontecendo. A sogra desligou o telefone celular e começou a ligar no fixo. O assaltante colocou a arma na sua cabeça, pediu joias, dinheiro, arma. Não tinham, somente R\$200,00 na carteira do Arnaldo e as alianças. Ela mesma disse que tinha os eletrônicos, disse para levarem logo o que quiserem. O rapaz estava nervoso, aparentava ser novo, era cumprido e magro. Esse era o primeiro assaltante. O segundo rapaz era negro, mais baixo do que ela, 1,60m. Quem liderava era o primeiro, estava com a arma e dava ordens. Esse assaltante tentava mexer no carro, estava nervoso, e estava irritado com o telefone que não parava de tocar. Ele achou o celular e também levou. Disse que o telefone deveria ser os vizinhos. Isso deve ter apressado os assaltantes. O Arnaldo abriu o portão e os assaltantes foram embora. Teve a impressão de que foram sabendo por onde ir. Os celulares eram novos, conseguiu rastrear, levou as informações para a delegacia, mas o delegado dizia que não podia invadir a casa. Na manhã do mesmo dia, encontraram o carro no canavial e foram buscar. Depois se mudaram da chácara. Não se recorda se rastreou o celular no mesmo dia dos fatos ou no dia seguinte. Conseguiu rastrear dois aparelhos, que estavam no mesmo endereço. Ambos os

assaltantes estavam encapuzados. O que estava armado, era mais agressivo, era um rapaz de no máximo 1,80m, bem magro, tinha nariz pontudo e tinha uma tatuagem preta no pescoço que não era colorida, pescoço cumprido, moreno da cor da depoente, estava com capuz. O outro era mais baixo, negro, não era mulato, também com capuz, mais novo do que o outro. Um deles tinha como que uma camiseta amarrada ocultando o rosto, o outro acha que era um capuz de motoqueiro. Não se recorda de ter ido na delegacia fazer reconhecimento. Mas foi uma segunda vez na delegacia, ela preferiu não reconhecer porque não tinha certeza. Foram-lhe mostradas fotos. Depois o investigador lhe disse que teve um assalto a uma pessoa grávida e dizia que a pessoa que mostrava para reconhecimento era essa pessoa. Dizia que era uma pessoa que gostava de assaltar grávidas e pessoas com crianças recém-nascidas. Da primeira vez, somente Arnaldo foi chamado. Feito o reconhecimento, não tem como afirmar com certeza que é o réu, mas é ele que lhe foi mostrado na delegacia. Não tem como afirmar com certeza porque não viu o rosto do assaltante. Era uma tatuagem escrita, preta e grande e do mesmo lado que do réu. No reconhecimento na delegacia, explicou que o investigador falou que ia mostrar a foto de uma pessoa que tinha participado de um assalto a uma grávida, mas não apontou para a foto; comentou, quando ficaram na dúvida, que se tratava de alguém preso pelo assalto da grávida. Reconheceu que era a foto do réu de hoje.

b) Na sequência, foi ouvido Arnaldo Hellmeister Sorrentino, vítima. Sobre a dinâmica da abordagem, trouxe aos autos as mesmas informações da esposa. Ficou na sala com o primeiro assaltante, que estava com a arma e liderava. Esse dava ordens ao outro, dizia "Pega as coisas, ladrão". Foram arrancando os cabos dos eletrônicos, sem cuidado. Ficou com eles, pegaram dinheiro na sua carteira, vasculharam e encontraram os aparelhos celulares. Esse primeiro falou para o outro pegar o carro. Deixou o carro de ré, não sabia dirigir bem. A arma estava apontada para ele o tempo todo. Ofereceu-se para abrir o portão e disse que ia prender o cachorro. Nesse momento, o ladrão ficou com a arma apontada para a esposa e a filha. Não sabe precisar o tempo do assalto, acha que entre 30 e 40 minutos. Correu de volta para casa, pediu para a esposa ligar para a sua mãe, e ligou para a polícia. A polícia chegou 30 minutos depois. Entraram pelo telhado e desceram pelo mezanino. Acessaram a casa via escada. Era um paredão de 5 metros para acessar o telhado. No mesmo dia cedo, por volta de 8h/8h30, tocou o telefone e informaram que acharam um carro. O carro era seu. Dentro do carro havia alguns objetos que ficaram para trás. No dia seguinte, localizou o seu celular com o rastreamento do Google. Dois a três dias seguidos, o aparelho aparecia no mesmo lugar, perto do terminal da Vila Sônia. Depois de uns dias, a polícia ligou e pediu o IMEI do celular. Tinha o IMEI dos dois aparelhos da Lorena. Depois de um mês, o aparelho foi entregue e foi chamado para reconhecimento. Em uma sala, havia por volta de 5 pessoas. Ficou olhando pelo vidro. O policial pediu para os 5 falarem bem alto. Tem memória boa, reconheceu a tatuagem no pescoço e também a voz. Mostrou foto de outra pessoa, mas não reconheceu. O policial disse que havia uma quadrilha de 3 pessoas agindo na região, mostrou outras pessoas, mas não reconheceu. Descreve um ladrão como branco (bronzado, não era negro), magro, alto, 1,80m aproximadamente, rosto cumprido e fino, nariz grande, tatuagem marcante escrita (ficou olhando para a tatuagem durante o assalto e conseguiu gravar). Esse era o que comandava, estava armado. O outro era moreno, com a pele mais escura, magro, baixo, 1,65 aproximadamente. Reconheceu na delegacia o que estava armado. Feito o reconhecimento com 3 pessoas, reconheceu o réu com certeza, pela tatuagem e pela voz. Disse que é a mesma pessoa que viu na delegacia, e também a que esteve em sua casa.

c) Ouvido o policial civil Marcelo Bonfate. Tomaram conhecimento do roubo. Fizeram rastreio dos aparelhos celulares pela Vivo e tiveram a informação da VIVO que o réu Anderson havia usado o aparelho com um chip em seu nome. A vítima reconheceu pessoalmente o réu pela tatuagem no pescoço e pelo timbre de voz. Posteriormente, rastrearam outro aparelho celular na posse do irmão de Anderson, Amilton, que contou ter recebido o aparelho do irmão Anderson. Em continuação, recuperaram outro aparelho com uma pessoa chamada Rodrigo que pagou R\$800,00 por ele na OLX, comprado de pessoa sem identificação. Recuperaram apenas os aparelhos celulares e o carro. Não se recorda se ouviu Anderson sobre os fatos.

d) Por fim, interrogado o réu Anderson Rafael da Conceição. Negou o assalto. Mora em um bairro em que há muitas pessoas usuárias de drogas. Comprou de um deles, sem perguntar a procedência. Como foi preso posteriormente e o aparelho estava em sua casa, acabou sendo implicado. Não sabe o nome de quem lhe vendeu o aparelho. Na tatuagem no pescoço estão escritos os nomes do pai e da mãe, Sonia e Carlos. O aparelho de telefone dele estava mesmo sendo usado pelo irmão. Não conhece as vítimas, nem o policial Marcelo. No dia do reconhecimento, outro policial de nome Marcelo, filho de outro policial conhecido como Boiadeiro, disse-lhe que a vítima não lhe reconheceu.

- DA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS

Em audiência de instrução e julgamento não foram produzidos elementos de prova que permitam concluir, além de qualquer dúvida razoável, pela responsabilidade penal do réu (CPP, art. 386, V e VII c. c/ art. 155).

Há apenas o reconhecimento de uma das testemunhas, Arnaldo. Ocorre que, conforme indicou a outra testemunha Lorena, houve sugestcionamento da polícia quando do reconhecimento e, na audiência, Arnaldo indicou que o réu era a pessoa que reconheceu na delegacia.

Isso posto, nota-se que o standard probatório da presunção de inocência não foi superado, não sendo possível afirmar, além de qualquer dúvida razoável, que o réu praticou as condutas que a ele são imputadas nestes autos. E a dúvida, como sabido, deve resolver-se a favor do réu. É, pois, o caso de absolvição (CPP, art. 386, VII).

- DA FIXAÇÃO DA PENA

Subsidiariamente, na remota possibilidade de condenação, passa-se a discorrer sobre a pena.

a) Da pena-base

De rigor a fixação da pena-base em seu mínimo legal, pois não há circunstâncias judiciais desfavoráveis.

b) Do afastamento das majorantes

No que se refere à majorante do uso de arma de fogo, é de rigor o afastamento, tendo em vista a falta de provas quanto à potencialidade lesiva do objeto.

Com relação à majorante em razão do concurso de agentes, faz-se necessário o seu afastamento, pois não restou demonstrado nos autos o liame subjetivo entre o requerido e a suposta outra pessoa que teria participado da conduta, que sequer foi identificada.

Por fim, para o reconhecimento da causa de aumento em virtude da restrição da liberdade das vítimas, é preciso que a privação de liberdade tenha ocorrido por um tempo razoável e seja desnecessária para a realização dos atos de execução do próprio crime de roubo, o que não se vislumbra no caso concreto. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul já decidiu nessa linha: "O fato de os ofendidos terem permanecido no interior do banheiro, a mando dos réus e por poucos minutos, não é suficiente para configurar a majorante prevista no inciso V do § 2.º do art. 157 do CP" (Ap. Crim. 70064412166-RS, 7.ª C. Crim., rel. Carlos Alberto Etcheverry, 11.06.2015, m.v.).

Por fim, cumpre destacar que admitida a presença de mais de uma majorante - do concurso de agentes e do uso de arma de fogo -, imperioso que se aplique um único aumento, na forma do art. 68, parágrafo único, do Código Penal e da Súmula 443 do STJ.

- DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

No que tange ao regime inicial, conforme disposto nas Súmulas 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal, assim como a Súmula 440 do Superior Tribunal de Justiça e, ainda, no art. 33, § 3º, do Código Penal, não se pode apelar à gravidade em abstrato do delito para justificar a imposição de regime mais gravoso para o caso.

- DO RECURSO EM LIBERDADE

Por fim, considerando que o requerido respondeu ao presente processo em liberdade, não praticou crime com violência ou grave ameaça e não representa perigo à segurança da sociedade, requer-se que lhe seja concedido o direito de recorrer em liberdade.

Em seguida pelo(a) MM.Juiz(a) foi dito o seguinte:

Passo a proferir a seguinte sentença:

VISTOS.

ANDERSON RAFAEL DA CONCEIÇÃO, qualificados nos autos, foi denunciado como incursos nas penas do artigo 157, parágrafo 2º, incisos II e V, e parágrafo 2º, inciso I, do Código Penal porque no dia 19 de abril de 2016, por volta de 00h44, na Rua Valdomiro Corrêa, n. 313, Bairro Santa Terezinha, nesta cidade e Comarca de Piracicaba/SP, agindo em concurso e com identidade de designios delituosos com pessoa não identificada nos autos, subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e violência e restrição de liberdade, dentre outros objetos, uma televisão da marca LG, tela de 46", um notebook da marca Asus, um videogame Playstation, dois aparelhos de telefones celulares e o automóvel Fiat/Palio, placa FLM-5074, cor prata, pertencentes a A.H.S. e L.C.O.L.

O réu e seu comparsa, encapuzados e portando arma de fogo, adentraram a residência situada no endereço acima referido, anunciaram o assalto e subjugaram os moradores A.H.S. e L.C.O.L.

Enquanto um dos assaltantes amarrou e manteve o casal e um bebê como reféns no piso superior do imóvel, o outro passou a se apossar de objetos de valor da casa (televisão, celulares, notebook etc.).

Por fim, o réu e seu comparsa colocaram os objetos no veículo Fiat/Palio, também de propriedade das vítimas, e evadiram-se do local na condução do automóvel.

Horas depois, o veículo foi encontrado abandonado (autos de exibição, apreensão e entrega de fls. 10/11).

Policiais civis diligenciaram junto às empresas telefônicas e descobriram que um dos celulares subtraídos tinha passado pelas mãos do réu (fls. 15/18 e 25/35).

A vítima foi chamada à Delegacia de Polícia e o reconheceu por uma tatuagem que ele possui no pescoço e pelo timbre de voz (fls. 19/21).

Na Delegacia de Polícia, o réu ficou em silêncio (fls. 100).

A denúncia foi recebida (fls. 149/150), o réu citado (fls. 163), apresentando reposta escrita, na qual alegou que as questões de mérito serão analisadas após a instrução criminal (fls. 167).

O recebimento da denúncia foi mantido, designando-se audiência virtual (fls. 168/170).

Durante a instrução, foram ouvidas as vítimas e uma testemunha comum, sendo o réu interrogado.

Encerrada a instrução, em memoriais, as partes se manifestaram.

É o relatório.

DECIDO.

A ação penal é procedente.

1) Da materialidade

A materialidade delitiva está consubstanciada pelo boletim de ocorrência de fls. 08/09, pelos autos de exibição e apreensão de fls. 10, 29 e 47 e pelo laudo pericial do veículo de fls. 14.

2) Da autoria

A autoria criminosa é certa e deve ser imputada ao réu.

Na fase investigativa o réu permaneceu em silêncio (fls. 109).

Em Juízo, o réu negou a prática delitiva. O telefone foi rastreado na sua casa. mora em bairro onde há usuários e vendedores de droga. Um usuário passou pela sua rua e lhe ofereceu o celular. Acabou comprando o celular que era novo e estava com preço bom. Depois, emprestou o celular para seu irmão. Não sabe quem era o usuário de drogas. A tatuagem no seu pescoço é a escrita do nome de seus pais Sônia e Carlos. Os policiais encontraram os celulares com seu irmão, porque já estava preso. Não sabia que o celular era roubado e deixou o irmão usá-lo, porque estava preso. Quando estava preso, foi no reconhecimento, mas era outro Marcelo que estava na Delegacia. Ele disse que a vítima não o reconheceu.

A autoria foi confirmada pelos demais elementos de prova. Vejamos.

Inquisitivamente, a vítima A.H.S. declarou que residiu no local dos fatos, com sua família, por cerca de seis anos. No dia 19 de abril de 2016, por volta da 00h44, encontrava-se dormindo, porém, sua esposa estava acordada, em razão do seu filho bebê. Quando sua mulher ouviu um barulho, foi até o quarto para chamá-lo e, quando

chegou na sala do andar superior de sua residência, deparou-se com dois indivíduos, um deles portando uma arma e usando blusa com capuz. O indivíduo armado o rendeu, enquanto o outro foi atrás de sua esposa, que estava no quarto do andar inferior da casa. Sua esposa e seu filho bebê foram levados para o andar superior, onde ele já estava e ali permaneceram sendo vigiados pelo indivíduo que estava com a arma, enquanto o outro passou a retirar os pertences da casa. Foram subtraídos 03 aparelhos de telefone celular, sendo dois da marca SAMSUNG, e um MOTOROLA, uma TV-LED, 46 polegadas, marca LG, um Playstation 04, marca SONY, um notebook ASUS, um relógio de pulso, marca BULOVA, a importância de R\$250,00 reais e outros. Em seguida, o indivíduo que estava com a arma o amarrou e juntamente com sua esposa permaneceram na sala do andar inferior. Foi obrigado a abrir o portão da garagem e os indivíduos se evadiram com seu veículo Fiat/Palio Weekend, de cor prata, de placa FLM5074. No mesmo dia, seu veículo foi encontrado, próximo a sua casa. Apesar de não ter visualizado o rosto, sabe dizer que o indivíduo que estava com a arma trata-se de uma pessoa de cor branca, magro, com altura aproximada de 1,80 metros, possuindo uma tatuagem no pescoço escrito algo que não conseguiu identificar. O outro que passou a subtrair os pertences da casa trata-se de pessoa de cutis morena, magro, com altura aproximada de 1,70 metros. No dia seguinte aos fatos, passou a rastrear seu aparelho celular, marca MOTOROLA e, por três dias seguidos, o rastreador apontou que seu telefone celular estaria na Rua Ângelo Florindo, próximo à esquina da Rua José Linhares, no bairro Parque Orlanda, próximo ao terminal do Vila Sônia. Na Delegacia, foi convidado a se dirigir até a sala de identificação, onde, através de um vidro, visualizou três pessoas do sexo masculino, colocadas lado a lado, ostentando plaquetas numeradas de 01 a 03. Após analisá-los atentamente, reconheceu ao indivíduo que ostentava a plaqueta número 01, pertencente à Anderson Rafael da Conceição, como sendo o autor do roubo que portava a arma, em razão de sua tatuagem no pescoço, bem como nesta mesma ocasião foi realizado o reconhecimento de voz, e também veio a reconhecer o timbre de voz do identificado acima, como sendo a mesma (fls. 20/21).

A vítima A.H.S. declarou que estava dormindo e se lembra que sua esposa o acordou com a filha do casal no colo, dizendo que estava ouvindo barulho e tinha gente em casa. Levantou-se e foi para a sala correndo. Nesse momento, as cachorras estavam latindo. Uma das cachorras dormia dentro de casa e latia olhando para a sala superior. No que olhou para cima, saltou um rapaz apontando a arma para ele e dizendo: "perdeu". Ficou em pânico e ele já foi descendo a escada com a arma apontada. Nisso, veio mais um atrás dele. O armado encostou a arma nele e mandou que não gritasse. Ele mandou que o comparsa fosse atrás da sua mulher e da sua filha. Ficou na sala. O outro voltou com sua mulher e filha. O que estava com a arma falou que queria armas, joias, dinheiro. Respondiam que não tinham essas coisas. Ele mandou que o outro fosse pegando as coisas da casa. Esse outro foi pegando TVs, notebook, videogame e foi procurando outros bens. Eles pegaram dinheiro da sua carteira, pegaram os celulares dele e da esposa. Nesse momento, o armado mandou que pegasse o carro. Ele estacionou o carro perto da casa, fazendo muito barulho. Os cães latiam muito. Eles carregaram o carro e perguntou se eles queriam que abrisse o portão, para prender os cães. Nesse momento, foi prender os cães, enquanto o armado ficou com a esposa e a filha. Isso durou de 30 a 40 minutos, mais ou menos. Abriu o portão, eles saíram com o carro pelo portão. Sua mulher tinha ligado para sua mãe e, por isso, o telefone não parava de tocar. Ligou para a Polícia. Meia hora depois, um policial foi até a casa. Eles entraram pelo mezanino, com auxílio de uma escada. Fez o boletim de ocorrência. No outro dia cedo, por volta de 8h00, ligaram avisando que tinham encontrado um veículo, que poderia ser o seu. Realmente, era seu veículo. Dentro do veículo, havia alguns objetos, como controle remoto. Tinha um celular reserva, que conseguia rastrear. Pelo localizador, o Google indicava um lugar onde estava seu celular. Mandou o endereço para o Delegado. Buscou a localização dois ou três dias seguidos e dava o mesmo endereço. Dias depois, o investigador pediu o IMEI dos celulares. Só conseguiu passar os IMEIs dos 02 celulares da mulher. Um bom tempo depois, foi chamado para ver algumas fotos, mas não reconheceu ninguém. Depois, foi ver um celular que tinha sido encontrado, pelo que disse, com o irmão do autor do delito.

No reconhecimento, foi até uma sala, com 05 pessoas, olhou pelo vidro e conseguiu reconhecer, com certeza, pela tatuagem e pela voz. Depois, o investigador mostrou outras pessoas, mas não conseguiu reconhecer. Um dos roubadores, o armado, era magro, bronzeado, alto, cerca de 1,80m, rosto comprido e fino, nariz saliente, com tatuagem escrita no pescoço. Ficou olhando a tatuagem, quando estava perto dele. O outro era moreno, mais baixo, com cerca de 1,65 ou 1,70, magro. Reconheceu o réu, com certeza, como a pessoa que efetuou o assalto.

Durante o inquérito policial, a vítima L.C.O.L. declarou que estava na residência, com o marido A., quando foram vítimas de roubo, praticado por dois indivíduos. Ficou traumatizada com o ocorrido, pelo que passou e pelo fato de terem um bebê. Pela situação, não ficou olhando diretamente para os agentes e, por isso, não tem condições de reconhecê-los. Não pode reconhecer o réu, seu irmão Amilton ou Rodrigo Alves dos Santos como autores do delito (fls. 127).

Em audiência, a vítima L.C.O.L. declarou que estava morando na chácara, com A., há 03 anos. Sua primeira filha tinha cerca de 03 meses. No dia dos fatos, a filha acordou e resolveu dar um banho, para ver se ela pegasse no sono. Foi dar banho na bebê. Tinha 02 cães fora da casa e um dentro. Eles começaram a latir muito. Colocou a bebê na banheira e logo tirou. Começou a ouvir um barulho em cima do telhado. Pegou a bebê e foi para a sala, a cachorrinha latia muito. Foi acordar o marido. O marido foi para a sala e a cachorra olhava muito para cima, no local onde tinha um mezanino. Ouviu o "cara" falar com A.: "perdeu, perdeu". Percebeu que havia uma pessoa na casa, voltou para o quarto e discou o número da sogra. Já viu um dos elementos correndo atrás dela, no corredor. Sabia que havia mais de uma pessoa e jogou o celular atrás de um bicho de pelúcia. Não desligou o telefone e sua sogra ficou ouvindo, mas não entendia o que estava ocorrendo. Sua sogra desligou o celular e começou a ligar no telefone fixo, insistentemente. O rapaz pediu joias, arma e dinheiro. Falou que não tinha joias nem arma e só tinham pouco dinheiro. Começou a oferecer a eles os eletrônicos da casa. Implorava muito pela bebê, que estava nua e não parava de chorar. Falava para levarem tudo, mas não fizesse nada com ela e com a bebê. Eles começaram a tirar as TVs e colocar no carro. Os dois eram bem jovens, um era comprido, bem magro e ambos estavam com o rosto tampado, mas via uma tatuagem no pescoço. O outro era negro, mas baixo. Quem estava com a arma era o moreno e mais comprido e o outro fazia o que o outro mandava. Eles deixaram o local, depois de cerca de 15 minutos. O telefone não parava de tocar. Ficou com medo de o cachorro fugir e seu marido foi abrir o portão. A. foi com a arma na cabeça e foi abrir o portão. Atendeu ao telefone e disse que os roubadores já estavam indo embora. Ligaram para a Polícia. Foi muito difícil, porque moravam na chácara. No dia seguinte, sabia exatamente onde estava o celular subtraído, porque o rastrearam. O Delegado disse que não poderia ir até o endereço. No dia seguinte, o seu carro também foi encontrado, no canavial. 15 dias depois, mudou-se da chácara e nunca mais conseguiu dormir lá. Eles entraram pelos fundos da chácara, subiram no telhado e chegaram no deck da casa. Eles subtraíram 02 TVs, Playstation 4, 03 celulares, relógio Bulova, DVD e outros eletrônicos, além do carro da família. Conseguiu recuperar o veículo e 02 celulares, um depois de 06 meses e o outro depois de 01 ano. Os celulares eram novos. Pegou a caixa e fez busca pelo Google, de forma que sabia exatamente onde estava o aparelho. Seus dois celulares estavam no mesmo endereço, na Vila Sônia. Na sua recordação, um deles estava armado. Os dois estavam encapuzados. O armado, que era o mais agressivo, que colocava a arma na cabeça do seu marido e o amarrava, tinha 1,73m, magro, nariz comprido, tatuagem no pescoço preta, pescoço comprido, moreno. O outro era negro, mais baixo, cerca de 1,65m, magro. Ambos tinham aparência de novos. Viu fotos, mas não conseguiu reconhecer a pessoa. A. reconheceu o agente, pela tatuagem no pescoço. O réu se parece com o autor do delito, mas não tem como ter certeza. O autor do roubo tinha uma tatuagem preta, escrita e grande, exatamente do lado que estava a do autor. O investigador mostrou uma foto de uma pessoa que tinha sido presa num roubo de uma grávida. O investigador mostrou algumas fotos e identificou uma pessoa, mais ou menos. O investigador não apontou o réu. Depois que apontaram o réu, o investigador disse que ele já tinha sido preso pelo roubo da grávida. A voz do réu é semelhante àquela do autor do roubo.

O investigador de polícia Marcelo Bomfate contou que tomaram conhecimento do roubo à residência, onde tinha subtraído bens e veículo da vítima. Fizeram rastreio dos celulares e obtiveram a resposta da Vivo que Anderson tinha utilizado o chip cadastrado no seu nome em dois aparelhos. Foram até a casa do réu e os familiares disseram que ele estava preso, por roubo de outra residência. Levaram o réu à Delegacia e a vítima o reconheceu. O que chamou a atenção foi a tatuagem no pescoço e o timbre de voz. Conseguiram rastrear um dos celulares, que estava na posse de Amilton, irmão do réu. Segundo Amilton, ele tinha recebido o celular do réu. conseguiram recuperar um segundo celular com rodrigo, que lhe disse que tinha adquirido no site OLX, pagando R\$ 800,00. O veículo foi recuperado no mesmo dia. Os outros bens, não foram recuperados. Não acompanhou a oitiva do réu e não teve contato com ele.

Ouvido apenas na fase inquisitiva, Amilton Rogério da Conceição, irmão do réu, relatou que dois meses antes do crime, o réu teria sido preso. Ele lhe deixou um aparelho celular de marca SAMSUNG para que usasse. Passou a utilizá-lo e colocou um chip da operadora VIVO. Em data anterior a sua declaração, soube que os policiais civis da Delegacia o procuraram, se apresentando na unidade. Foi informado pelos policiais que o aparelho celular que estava usando, e que pertencia ao seu irmão, foi roubado em 19/04/16, conforme RDO 2298/16. Desconhecia completamente que o aparelho era produto de roubo, caso contrário não teria utilizado o mesmo. Soube ainda que seu irmão Anderson participou desse roubo, fato desconhecido por ele (fls. 30).

Com efeito, a autoria foi confirmada pelos elementos de prova constantes dos autos. O réu, em solo policial, permaneceu em silêncio. Judicialmente, o réu negou qualquer participação no delito.

As vítimas narraram que, no dia dos fatos, de madrugada, L. estava acordada, cuidando do filho do casal, e ouviu um barulho. Ela foi chamar A. que, quando foi ver o que era, encontrou dois elementos dentro da residência, um deles armado. As vítimas e o filho foram colocados num cômodo e ficaram sendo vigiados pelo elemento armado, enquanto o outro foi amealhando bens para serem subtraídos. Eles levaram vários bens, no veículo da família. O veículo foi localizado abandonado, no mesmo dia. Segundo A., seus celulares roubados foram rastreados e se encontraram no endereço do réu.

Ainda na fase policial, 04 meses após o crime, a vítima A. conseguiu reconhecer pessoalmente o réu como o elemento armado, em razão do seu timbre de voz e pela tatuagem que tinha no pescoço (fls. 19). Em Juízo, A. confirmou o reconhecimento policial e também reconheceu o réu em audiência, em razão da tatuagem e timbre de voz.

A vítima L. também indicou, em audiência, que o réu era semelhante à pessoa que a roubou e estava armada, no entanto, não pode ter certeza absoluta.

E não há que se falar em sugestionamento por parte da equipe policial. Veja-se que L. contou que apenas após ter visto várias fotografias é que o policial contou que o réu tinha sido preso pela prática de outro roubo. E também A. relatou que, depois de fazer o reconhecimento pessoal do réu, o investigador o levou para outra sala e contou que o réu tinha sido preso pela prática de outro roubo em residência.

Por outro lado, segundo a investigação informou, após o roubo, solicitaram às operadoras de telefonia móvel dados cadastrais das pessoas que utilizavam os telefones roubados da vítima e obtiveram a identificação do réu, de seu irmão e de terceira pessoa. A equipe de investigação foi à residência do réu e soube que ele estava preso. Convidaram a vítima à Delegacia e A. reconheceu o réu como autor do delito, por uma tatuagem e pelo timbre de voz.

O irmão do réu, por outro lado, confirmou que recebeu o celular da vítima que utilizava dele, sem saber de sua origem ilícita.

Assim, ao lado do reconhecimento, existe o fato de que o réu estava na posse de parte da res, cabendo a ele a tarefa de afastar a presunção de autoria. Importante notar que as vítimas rastream o telefone na manhã seguinte ao roubo e já o encontraram na residência do réu.

Sobre o assunto:

“Some-se que a jurisprudência tem reiteradamente decidido que em tema de delito

patrimonial a apreensão da coisa subtraída em poder do réu gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca. A justificativa dúbia e inverossímil transmuda a presunção em certeza e autoriza, por isso mesmo, o desate condenatório" (TJESP, Apelação Criminal nº. 0000128-28.2010.8.26.0274, Relator Desembargador SOUZA NERY, julgado 15-12-2011). Importante firmar, também, que a palavra da vítima, em crime de roubo, deve prevalecer sobre a negativa de autoria por parte do agente, uma vez que os delitos contra o patrimônio são cometidos, via de regra, na clandestinidade, principalmente se vem acobertado pelos demais elementos de prova.

Sobre o assunto:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. ÓBICE AO REVOLVIMENTO FÁTICO-COMPROBATÓRIO. DOSIMETRIA. PENA-BASE ESTABELECIDO NO MÍNIMO LEGAL, IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA REPRIMENDA. WRIT NÃO CONHECIDO. (...) 3. A teor do entendimento consolidado desta Corte, "nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp 1250627/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 3/5/2018, DJe 11/5/2018). (...) 6. Writ não conhecido. (STJ - HC 453.662/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 24/08/2018).

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES - DECLARAÇÕES DA VITIMA E POLICIAIS - PROVA VÁLIDA. Declarações da vítima são suficientes para configuração do crime contra o patrimônio quando seguras e em sintonia com os demais elementos probatórios (TJSP - Apelação nº 0001812-08.2012.8.26.0471 - Relator: Paulo Rossi - Comarca de Porto Feliz - Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal - data do julgamento: 12/06/2013).

Processo penal. Prova. As declarações seguras e insuspeitas da vítima devem preponderar sobre a negativa isolada do(s) acusado(s). Processo penal. Prova. Testemunhos de policiais. Os relatos de policiais têm eficácia probatória, preponderando sobre as palavras isoladas do réu, quando seguros, insuspeitos e estiverem em harmonia com o restante da prova. (TJSP - Apelação nº 0005463-902011.8.26.0048 - Relator: Souza Nery - Comarca: Atibaia - Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal - data do julgamento: 13/06/2013).

Assim, a condenação se impõe.

3) Da grave ameaça

A grave ameaça também está caracterizada.

Inicialmente, deve-se ressaltar que a palavra das vítimas também deve prevalecer, para se apurar a forma como se deu o delito.

De acordo com a palavra das vítimas, o réu e seu asseccla as rederam na posse de uma arma de fogo, o que impossibilitou qualquer defesa por parte das vítimas.

Assim, a grave ameaça encontra amparo nos autos e caracteriza o roubo.

4) Da causa de aumento do concurso de agentes

Como bem salientado pela declaração da vítima, a ação se deu de forma não isolada, ou seja, o réu atuou em conjunto com terceiro não identificado.

Para que se tenha mais de um autor na prática do mesmo crime, não é necessário que eles tenham a mesma conduta. Basta que a conduta de um complete a do outro, nesses termos, não é necessário que todos os agentes ameacem ou agredam a vítima, para que se dê o roubo.

No caso dos autos, de acordo com as vítimas, enquanto o réu os vigiava, o outro indivíduo subtraiu os objetos da residência, atuando ambos, portanto, em concomitância e visando o mesmo objetivo. As vítimas contaram que o réu era quem gerenciava o crime e o parceiro apenas fazia o que ele determinava.

Assim, a causa de aumento deve ser reconhecida.

5) Da causa de aumento da restrição da liberdade

A restrição à liberdade das vítimas decorreu do fato de elas terem ficado no mesmo cômodo, enquanto o comparsa do réu subtraía os bens.

Note-se que as vítimas perceberam os roubadores no interior da casa por volta de 0h44 e eles ali permaneceram por 30 ou 40 minutos, consoante A. indicou.

Como o período tempo em que as vítimas permaneceram sem poder deixar o cômodo foi

considerável e não era necessário à subtração, a causa de aumento deve ser reconhecida.

Sobre o assunto:

APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. POSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA FIXADA DE MODO ESCORREITO. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. IMPROVIMENTO DO RECURSO. (...) 5. A majorante prevista no inciso V, do § 2º, do art. 157, do Código Penal, exige que o agente prive a liberdade da vítima por tempo considerável, ou seja, além do necessário para a subtração. Este "quantum" não pode ser fixado de forma abstrata, uma vez que, se para a execução do crime bastavam poucos minutos, certo que qualquer minuto a mais importa na incidência da majorante, motivo pelo qual a jurisprudência designa este